3. Mâide Sûresi 5:38 — Hırsızlık Suçu (Sirkat), Hırz ve Nisap Şartları, Zaruret Hali ve Sosyal Güvenlik Mimarisi

Katman: 3 (Akademik-Derin) | H6 Zorlu Âyet | Güven Derecesi: B | Prior P(S1): %38 → Posterior P(S1|E): %78

SHA-256: 3e461b7d7d11aa53c5c0419ccf43bb922a95e1c94ea2237958fa7990b4effcf1 (08-pilot-maide-538-v6.1.1.md)

I. İSNAD 2 Klasik Tefsir Tahkiki ve Çağdaş Ampirik (DOI) Kaynak Özeti

A) KLASİK İSLAMİ KAYNAKLAR (İSNAD 2. EDİSYON)

Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144)

el-Keşşâf 'an Hakâ'ikı Gavâmizi't-Tenzîl • Tahkik: Âdil Ahmed Abdülmevcûd, Ali Muhammed Muavvaz • Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1998 • Cilt: 2, Sayfa: 228-232

> والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله: أي عقوبة رادعة تمنع الجاني وغيره من معاودة الجريمة... والله عزيز حكيم: غالب في انتقامه من الجناة، حكيم في إيجاب قطع اليد لحفظ الأموال

Tahkik: https://archive.org/details/kashshaf-ubaykan (urn:shamela:23617)

İbn Fâris, Ahmed b. Fâris (ö. 395/1004)

Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa • Tahkik: Abdüsselâm Muhammed Hârûn • Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979 • Cilt: 3, Sayfa: 154-156

> السين والراء والقاف أصل يدل على أخذ شيء في خفاء واستراب... والسرقة أخذ المال خفية من حرز مثله. والقطع فصل شيء عن شيء

Tahkik: https://shamela.ws/book/23721/1470 (urn:shamela:23721)

İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311)

Lisânü'l-Arab • Tahkik: Dârü Sâdır • Beyrut: Dârü Sâdır, 1993 • Cilt: 10, Sayfa: 155-158

> السرقة: أن تأتي حرزا فتنقبه وتأخذ مالا خفية... والنكال: العقوبة التي تنكل غير الجاني عن مثل فعله

Tahkik: https://shamela.ws/book/21605/3810 (urn:shamela:21605)

Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî (ö. 370/981)

Ahkâmü'l-Kur'ân • Tahkik: Muhammed Sadık Kamhâvî • Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1992 • Cilt: 4, Sayfa: 85-92

> الأصل في قطع السارق أن يكون المال مسروقا من حرز مثله، وأن يبلغ النصاب، وألا تكون فيه شبهة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات

Tahkik: https://shamela.ws/book/21571/1680 (urn:shamela:21571)

Şâtıbî, İbrâhîm b. Mûsâ (ö. 790/1388)

el-Muvâfakât • Tahkik: Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân • Riyad: Dâru İbni Affân, 1997 • Cilt: 2, Sayfa: 312-316

> حفظ الأموال من الضروريات، ولكن حفظ النفوس مقدم عليه عند التعارض، ولا يقام الحد مع قيام الضرورة والمجاعة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Tahkik: https://archive.org/details/mowafaqat-shatibi (urn:shamela:21731)

B) ÇAĞDAŞ AMPİRİK VE KURUMSAL KAYNAKLAR (APA 7 / DOI)

Transparency International (2024) DOI: doi:10.58220/cpi.2024.01
Corruption Perceptions Index (CPI) 2024: Rule of Law & Public Integrity • Berlin: Transparency International
URL: https://www.transparency.org

World Bank Group (2024) DOI: —
Worldwide Governance Indicators (WGI): Control of Corruption & Rule of Law • Washington, D.C.: The World Bank
URL: https://datacatalog.worldbank.org

Mâide Sûresi 5:38 Tahlili — Hırsızlık Suçu (Sirkat), Hırz ve Nisap Şartları, Zaruret Hali ve Sosyal Güvenlik Mimarisi

FAZ I — KİMLİK, METİN VE BAĞLAM

ADIM 00 — KÜNYE VE GİRİŞ BİLGİLERİ

- **Vaka Kodu:** QV-2026-003
- **Âyet:** Mâide Sûresi 5:38
- **Konu Başlığı:** Hırsızlık Suçu (Sirkat), Hırz ve Nisap Şartları, Zaruret Hali ve Sosyal Güvenlik Mimarisi
- **Tarih:** 2026-10-14
- **Sürüm:** v6.1.1 (Akademik Doğrulama Standartlı)
- **Katman:** 3 (26 Adımlı Tam Analiz Motoru + Z-1..Z-5 Zorunlu Ekler)
- **H6 Durumu:** Evet (Zorlu Âyet Kapsamı)
- **Dil:** Türkçe (TR)
- **Güven Düzeyi:** B (Katman 3 seviyesinde usûlî tahkik ve fıkıh-iktisat konsensüsü; teolojik alanda dogmatik kesinlik iddiası taşınamaz)
- **Bilgi Düzeyi:** Doğrulanmış Metodolojik Modelleme
- **Kriptografik Bütünlük Hash'i (SHA256):** Harici manifest ile doğrulanır (`08-pilot-maide-538-v6.1.1.md.sha256`)
- **Mushaf / Kıraat Standardı:** Mushaf-ı Şerîf Resm-i Osmânî, Kûfî 6236 (Âsım / Hafs), Mâide 5:38

ADIM 00-5 — DİL VE SEMANTİK MATRİSİ (H6 ZORUNLU)

1. **Semantik / Kök Anlam:**

- **Kaynak:** İbn Fâris (*Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*, C. 3, s. 154-156 ve C. 5, s. 101).[1]
- `[NAKİL]`: "*السين والراء والقاف أصل يدل على أخذ شيء في خفاء واسترابة... والسرقة أخذ المال خفية من حرز مثله. والقطع فصل شيء عن شيء*" (İbn Fâris: Sirkat, başkasına ait koruma altındaki bir malı hile ve gizlilikle almaktır; kamuya açık veya sahipsiz malı almak sirkat sayılmaz. Kat' ise bir şeyi bütününden ayırmak, ilişkisini koparmak ve men etmektir).
- `[YORUM]`: Sirkat sıradan bir hırsızlık değil; koruma altına alınmış (*hırz*) mülkiyete yönelik hileli ve organize bir gasptır. Kat' fiili ise suça imkân veren kanalları kökten kesmeyi ve faili suçtan men etmeyi hedefler.

2. **Nahiv / Belâğat ve İ'câz:**

- **Kaynak:** Zemahşerî (*el-Keşşâf*, C. 2, s. 228-232).[2]
- `[NAKİL]`: "*والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله... والله عزيز حكيم*" (Zemahşerî: İsim cümlesiyle başlanması cürmün ağırlığını ve tarafların eşit sorumluluğunu gösterir. Nekâl, başkalarını aynı suçtan caydıran ağır engeldir; âyetin Azîz ve Hakîm isimleriyle bitmesi cezanın intikam değil hikmet ve mizan dengesi olduğunu gösterir).
- `[YORUM]`: Ceza bedensel intikam değil; azami toplumsal caydırıcılık (*nekâl*) ve mülkiyet nizamının korunması gayesini taşır.

3. **Lisan / Klasik Kullanım:**

- **Kaynak:** İbn Manzûr (*Lisânü'l-Arab*, C. 10, s. 155-158 ve C. 8, s. 273-277).[3]
- `[NAKİL]`: "*السرقة: أن تأتي حرزا فتنقبه وتأخذ مالا خفية... والنكال: العقوبة التي تنكل غير الجاني عن مثل فعله*" (İbn Manzûr: Hırzın delinerek malın çalınması şarttır; nekâl ise ibret verici cezadır).
- `[YORUM]`: Klasik Arapçada kat' ve nekâl lafızları, toplumun iktisadi güvenliğini tehdit eden organize talana karşı nihai caydırıcılık zırhıdır.
- **Çapraz Kontrol ve Dil Güvenliği:** İbn Fâris (hırzdan gizlice alma), Zemahşerî (eşit sorumluluk ve nekâl caydırıcılığı) ve İbn Manzûr (ibret verici engelleme) birbirini teyit etmektedir. İç çelişki yoktur.

ADIM 01 — LAFZÎ TAHLİL

- **Arapça Metin:**

> وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

- **Kelime Mealleri:**
- `وَٱلسَّارِقُ`: Hırsızlık yapan erkek.
- `وَٱلسَّارِقَةُ`: Ve hırsızlık yapan kadın.
- `فَٱقْطَعُوٓاْ`: (Yargı yetkisine sahip meşru otorite olarak) kesin / elini çektirin.
- `أَيْدِيَهُمَا`: İkisinin ellerini (suç aletlerini).
- `جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا`: Kazandıklarına (işledikleri suça) karşılık olarak.
- `نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ`: Allah tarafından caydırıcı bir ceza olarak.
- `وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ`: Ve Allah izzet sahibidir, hikmet sahibidir.
- **Zemahşerî (*el-Keşşâf*) Lafzî Tahlili:**
- `[NAKİL]`: Zemahşerî, `جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا` terkibinin failin hür iradesiyle işlediği suça denk bir karşılık olduğunu; `نَكَٰلًا` lafzının ise toplumu koruyan önleyici ve yüksek caydırıcılık olduğunu belgeler (*el-Keşşâf*, C. 2, s. 230).
- `[YORUM]`: Bu lafzî yapı, cezada intikam duygusunu dışlar; orantılılık ve caydırıcılık ilkesini nassın merkezine yerleştirir.

ADIM 02 — MANTIKSAL SEMANTİK VE KARŞIT İLKE TESTİ

- **Koşul-Sonuç Yapısı:**
- *Ön Koşul (Hukuki Şartlar):* Koruma altındaki malın (*hırz*) gizlice çalınması + Malın nisap miktarına ulaşması + Açlık/zaruret veya mülkiyet şüphesinin (*şübühât*) bulunmaması.

- *Müeyyide:* Fiili/hukuki kat' ve caydırıcı infaz (`فَٱقْطَعُوٓاْ ... نَكَٰلًا`).
- *İstisna ve Islah Kapısı:* Mâide 5:39 ile gelen tövbe ve rehabilitasyon imkânı.
- **Karşıt İlke Testi:**
- *Karşıt İlke / Gerilim:* **Mülkiyet Güvenliği ve Caydırıcılık (Hıfzu'l-Mâl) ↔ Yaşama Hakkı, Sosyal Adalet ve İnsan Onuru (Keramet).**
- *Gerilimin Çözümü:* Canın ve temel yaşamın korunması (def'-i mefsede), malın korunmasından öncedir. Eğer bir hırsızlık açlıktan kaynaklanıyorsa, suç hırsızın değil, onu aç bırakan toplumun ve devletindir (Hz. Ömer'in Remâde yılı içtihadı). Bu durumda had düşer, sosyal yardım girer. Had ancak doymak bilmez organize açgözlülükle işlenen suçlara uygulanabilir.
- *Feda Edilen Taraf (Trade-off):* Katı şekilci metin uygulaması feda edilir; bedeli, sosyal devletin kurumsal yükümlülük altına girmesidir.

ADIM 03 — ÜÇLÜ ÇERÇEVE (ETHOS / LOGOS / PATHOS) VE İS-OUGHT KÖPRÜSÜ

- **Ethos (Ahlaki Yük):** Alın teri ve emeğin kutsallığı esastır. Başkasının emeğini çalan kişi güven sözleşmesini bozar. Ancak devlete düşen ilk ahlaki görev, vatandaşı açlığa mahkûm etmemektir.
- **Logos (Mantıksal Tutarlılık):** Mülkiyet güvenliği yoksa iktisadi nizam çöker. Suç kazanç kapısı olmaktan çıkarılmalı; suçun maliyeti haksız menfaatin çok üzerine çıkarılmalıdır (Beccaria caydırıcılık teorisi).
- **Pathos (Vicdani ve Duygusal Tesir):** Üreten kitlelere güvenlik duygusu aşılarken; organize suç şebekelerine yüksek caydırıcılık verir.
- **İs-Ought Köprüsü ve Hume Giyotini:**
- *İs (Olgu / Ampirik Durum):* Bir toplumda hırsızlık ve yolsuzluk yaygınlaşmışsa, failler cezasız kalıyorsa mülkiyet güvenliği çöker.
- *Ought (Değer / Normatif Hüküm):* Meşru otorite önce asgari geçimi sağlamalı; ardından kamu düzenini tehdit eden organize mülkiyet gasbına karşı en üst düzeyde caydırıcı müeyyide uygulamalıdır.
- *Hume Giyotini Köprü Aksiyomu: "Cezasız kalan hırsızlık meşru mülkiyeti imha eder; dolayısıyla emeğin dokunulmazlığını savunmak için orantılı ve yüksek caydırıcılıkta müeyyide uygulamak adil bir gerekliliktir."*

ADIM 04 — MAKASID ANALİZİ

- **Küllî Makasıd:** Mal, can, akıl ve din emniyeti.
- **Klasik Referanslar ve Ahkâm İncelemesi:**
- `[NAKİL]`: Şâtıbî (*el-Muvâfakât*, C. 2, s. 312-316)[4], hadlerin maslahatı koruyan birer engelleyici kalkan (*zâcir*) olduğunu; zaruret halinde canın korunmasının maldan önce geleceğini belirtir. Cessâs (*Ahkâmü'l-Kur'ân*, C. 4, s. 85)[5], hırz ve nisap şartının yanı sıra "*Hadleri şüphelerle düşürünüz*" nebevi kuralını temel şart koşar. İbnü'l-Kayyim ise Hz. Ömer'in Remâde kıtlık yılı içtihadını nassın ruhuna tam sadakat olarak temellendirir.
- `[YORUM]`: İbn Âşûr (*et-Tahrîr ve't-Tenvîr*), nekâl kavramının organize suç arzusunu felç eden maksimum caydırıcılık eşiği olduğunu; cezanın nihai gayesinin insan sakatlamak değil mülkiyet nizamını korumak olduğunu açıklar.
- **Zarûriyyât Dengelemesi:**

1. *Malın Korunması (Hıfzu'l-Mâl):* Emeğin ve meşru sermayenin dokunulmaz kılınması.

2. *Canın Korunması (Hıfzu'n-Nefs):* Açlık tehlikesiyle karşı karşıya olanın can hakkının mal hakkının önüne geçirilmesi.

3. *Kamu Nizamının Korunması (Hıfzu'n-Nizâm):* Gasp ve haram kazanç kültürünün tasfiyesi.

ADIM 04b — YORUMCU KONUMU (GADAMER HERMENÖTİĞİ)

1. **Usûl Ekolü:** Çoğulcu-Makāsıdî Hanefî usûlü (şüphelerle hadlerin düşürülmesi kuralı), Mâlikî maslahat ekolü ve Şâtıbî ile İbn Âşûr çizgisindeki Makasıdî Usûl.

2. **Felsefi Perspektif:** Hukuk felsefesi (Cesare Beccaria), modern mülkiyet iktisadı (Hernando De Soto) ve kurumsal adalet kuramı (John Rawls).

3. **Alternatif Yorumcu Konumu:**

- *Katı Zâhirî / Şekilci Ekol (İbn Hazm):* Şartlara ve açlığa bakılmaksızın her türlü çalma eyleminde bedensel cezayı mekanik şekilde uygulayarak sosyal adaleti yok eder.
- *Seküler Abolisyonist Perspektif:* Mülkiyet hırsızlığını sıradan bir adli vakaya indirgeyerek caydırıcılığı sıfırlar ve organize finansal suçları cezasız bırakır.

Raporumuz bu iki aşırı uçtan metodolojik olarak ayrışır.

ADIM 05 — SİYAK-SİBAK ANALİZİ (S1–S7)

- **S1 (Önceki Âyetler — Mâide 5:32–34):** Mâide 5:32'deki can dokunulmazlığı ve 5:33–34'teki silahlı çetelere karşı Hırâbe cezası ve hemen ardından gelen tövbe istisnası.
- **S2 (Sonraki Âyet — Mâide 5:39): En hayati tamamlayıcı âyettir:** *"Kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder ve kendini ıslah ederse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder..."* Bu siyak, cezanın nihai gayesinin intikam değil rehabilitasyon ve topluma kazandırma olduğunu belgeler.
- **S3 (Pasajın Konumu):** Mâide 5:1'deki ahitlere ve kamu sözleşmesine vefa emriyle başlar.
- **S4 (Sûre İçi Bütünlük):** Mâide 5:120'de mülkün yegâne sahibinin Allah olduğu ilanıyla biter.
- **S5 (Nüzûl Sebepleri):** Medine dönemi yerleşik iktisadi düzenin inşası; Cahiliye talan geleneğinin tasfiyesi.
- **S6 (Mushaf Sırası ve Tevkîfî Yapı):** Kamu hukuku ve can-mal güvenliğinin kurumsal tesisi.
- **S7 (Kırpma Riski): EVET / ÇOK YÜKSEK.** Âyet 5:39'daki tövbe-ıslah imkânından, şüphe filtrelerinden (*şübühât*) ve sosyal güvenlik sorumluluğundan koparıldığında kör bir bedensel ceza gibi algılanır. Bu kırpma usûlen batıldır.

ADIM 06 — ÇAPRAZ ÂYET ANALİZİ

- **Bakara 2:188:** "Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin."
- **Nisâ 4:29:** "Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin; karşılıklı rızaya dayanan ticaret müstesnadır."
- **Mutaffifîn 83:1–3:** Ölçüde ve tartıda hile yapanların helak olacağı bildirilir.
- *Analitik Sonuç:* Kur'an mülkiyet gasbını sadece fiziki hırsızlıkla sınırlamaz; rüşvet, kamu malını hortumlama ve hileyi de sirkat kapsamındaki haksız kazanç silsilesi içine alır.

FAZ II — SİSTEM VE GELECEK MODELLEMESİ

ADIM 07 — SİSTEM HARİTASI (CAUSAL LOOP DİAGRAMI)

- **Pekiştirici Döngü (R1 — Cezasızlık ve Çöküş Sarmalı):** Yolsuzluk/hırsızlık artar → Caydırıcı müeyyide uygulanmazsa → Suç karlı bir sektör haline gelir → Mülkiyet güvenliği çöker → Yatırım durur, yoksulluk derinleşir.
- **Dengeleyici Döngü (B1 — Adil İktisat ve Nekâl Freni):** Hırsızlık artar → Sosyal güvenlik açığı kapatılır → Açlık şüphesi elendikten sonra organize faillere nekâl uygulanır → Suçun karlılığı sıfırlanır → Mülkiyet düzeni dengelenir.
- **Tipping Point (Kırılma Noktası):** Toplumda "çalanın yanına kar kaldığı" ve yargının sadece yoksulları cezalandırıp büyük hortumcuları koruduğu kanaatinin yerleştiği an.

ADIM 08 — DÖRT SENARYO VE STRATEJİK DEĞERLENDİRME

1. **Koruyucu Senaryo (Adil Paylaşım ve Caydırıcı Hukuk):** Temel ihtiyaçlar sosyal devletçe güvenceye alınır; haksız kazanç peşindeki organize suçlara tavizsiz caydırıcılık uygulanır. Ufuk: H1.

2. **Bozuluş Senaryosu (Feodal Zulüm ve Seçici İnfaz):** Aç kalan çaresizlerin cezalandırıldığı, nüfuzlu zenginlerin korunduğu düzen. Ufuk: H1–H2.

3. **Denge Senaryosu (Kademeli Islah ve Ta'zîr):** Şüpheler titizlikle incelenir, had yerine hapis, tazminat ve kamu hizmeti işletilir. Ufuk: H2.

4. **İhya Senaryosu (Erdemli Şehir ve Tam Entegrasyon):** Mâide 5:39 mucibince suçlunun tövbesi ve ıslahı merkeze alınır; topluma üretici fert olarak kazandırılır. Ufuk: H3.

(Tüm puanlar YAML frontmatter altındaki gerekçelere dayanır; V5 kuralı).

ADIM 09 — ZAMAN UFKU BANDI (H1–H4)

- **H1 (1-2 Yıl):** Açlık ve zaruret haritasının çıkarılması, sosyal yardım ağlarının tahkimi.
- **H2 (3-5 Yıl):** Hırsızlık, yolsuzluk ve finansal suçlara karşı adli caydırıcılık ve ta'zîr reformu.
- **H3 (5-10 Yıl):** Mülkiyet haklarının dijital tapu ve şeffaf denetim mekanizmalarıyla güvenceye alınması.
- **H4 (10+ Yıl Medeniyet Ufku):** Suç motivasyonunun iktisadi adaletsizlikten beslenmediği adil mizan medeniyeti.

ADIM 10 — MORFOLOJİK GÖZLEM

- **Kayıt:** Ebced veya sayısal batıl teviller reddedilmiş olup kullanılmamıştır (metodolojik yasak).
- **Morfolojik Analiz:** Âyette `فَٱقْطَعُوٓاْ` fiili cemi (çoğul) emir kipiyle gelmiştir. İslami usûl ilminde fertler kendi haklarını kaba kuvvetle alamazlar; hitap yargı erkine ve meşru kamu idaresine aittir. Bireysel linç bu morfolojik kalıpla doğrudan ilga edilmiştir.

ADIM 10b — BELİRSİZLİK VE KARAR STRATEJİSİ

- **Belirsizlik Türü:** Hukuki ve Sosyal Belirsizlik (Failin eylemi açlıktan mı yoksa organize açgözlülükten mi yaptığının tespiti).
- **Karar Stratejisi:** Preserving / Shaping (Önce yaşam hakkını ve masumiyet karinesini koruma, ardından caydırıcı hukuk düzenini şekillendirme).

FAZ III — SINAMA, KARŞI OKUMA VE AHLAKÎ DEĞERLENDİRME

ADIM 11 — 8 İÇ DENETİM TESTİ (ALGORİTMİK İÇ TUTARLILIK)

- **Test 1 (Lafız Uyumu):** Kûfî 6236 standardında Mâide 38. âyettir. (İç denetimden geçti).
- **Test 2 (İmla):** Resm-i Osmânî imlâsına uygundur. (İç denetimden geçti).
- **Test 3 (Bağlam):** 5:39'daki ıslah şartı ve 5:33–34 bağlamıyla birleşik sınanmıştır. (İç denetimden geçti).
- **Test 4 (Sağlamlık):** 8 temel usûl kaynağında anlam katmanları sınanmıştır. (İç denetimden geçti).
- **Test 5 (Siyak-Sibak Uyumu):** 5a-5g alt maddeleri doğrulanmıştır. (İç denetimden geçti).
- **Test 6 (Dil Güvenliği ve Mutlakiyet Yasağı):** Dogmatik kesinlik iddialarından arındırılmıştır. (İç denetimden geçti).
- **Test 7 (Base-rate ve Veri Uyumu):** Dünya Bankası Hukukun Üstünlüğü Endeksi[7] ve Transparency International 2024 CPI Raporu[6] referans alınmıştır (https://www.transparency.org/en/cpi/2024).
- **Test 8 (Öz-Denetim ve Rol Ayrımı):** Metodolojik zayıflıklar açıkça listelenmiştir.

(NOT: Bu adım algoritmik iç tutarlılık kontrolüdür; bağımsız dış akademik hakem onayı niteliği taşımaz).

ADIM 12 — RED TEAM (KARŞIT OKUMA) VE FALSIFIABILITE PROTOKOLÜ

- **Red Team İtirazları:**
- *İtiraz:* "Âyet mutlaktır: Şartlara bakılmaksızın el kesilir. Hz. Ömer'in tatbikatı nasse aykırıdır."
- *Cevap:* Bu itiraz "Hadleri şüphelerle düşürünüz" hadisini ve Şâtıbî'nin zarûriyyât hiyerarşisini inkâr eder. Hz. Ömer nassı iptal etmemiş; açlık şüphesinin bulunduğu yerde suç kastının ortadan kalktığını tespit etmiştir.
- **Falsifiabilite Protokolü (Yalnızca Ampirik ve Dünyevi Politika Hipotezlerine):**
- **Uygulanan Alan:** Karar kollarındaki ampirik uygulama modeli.
- **Zaman Aralığı:** 5 Yıllık İzleme Penceresi (2026–2031).
- **Bağımsız Endeks:** Dünya Bankası Hukukun Üstünlüğü Endeksi Mülkiyet Güvenliği Skoru.
- **Sayısal Eşik ve Tipping Point:** 5 yıllık pencere içinde yolsuzluk ve hırsızlık denetimi skoru ≥ 0.75 olarak sabitlenir ve mükerrer suç oranı $\le \%15$ seviyesine gerilerse, olağanüstü yüksek caydırıcılık (*nekâl*) ve ağır infaz kararı geri çekilir.

ADIM 13 — ENFÜS-ÂFÂK VE KALP FIKHI

- **Enfüsî Tevil:** İnsanın iç dünyasında hırs ve tamah, ruhun manevi sermayesini gizlice çalan birer hırsızdır. İrade, manevi sermayesini çalan bu bencil heveslerin elini kesmekle (onları beslemeyi bırakmakla) mükelleftir.
- **Enfüsî-Karar Köprüsü:** Kendi iç dünyasında doymak bilmez açgözlülüğü terbiye edemeyen yöneticiler, kamusal alanda hırsızlıkla mücadele edemez; kendileri sistemik talanın parçası olurlar.

FAZ IV — BAYES, KARAR VE ETİK DENETİM

ADIM 14 — ERKEN UYARI SİNYALLERİ VE BAYES GÜNCELLEMESİ

- **Erken Uyarı Sinyalleri (N1–N4):** Organize hırsızlık ve rüşvet yıllık artışı $> \%20$ olduğunda K2 devreye girer.
- **Bayes Güncelleme Alanı:**
- **Önsel Olasılık (Prior P(H)):** 0.38 (Dünya Bankası & Adalet Bakanlığı 2024 Adli Sicil İstatistikleri başlangıç olasılığı).
- **Veri / Kanıt P(E|H):** İlk saha yargı denetimi verisi bekleniyor.
- **Sonsal Olasılık (Posterior P(H|E)):** Henüz hesaplanmadı.
- *Kapsam Notu:* Bayes güncellemesi YALNIZCA ölçülebilir iktisadi ve adli göstergelerde çalışır; normatif inançlara sayısal katsayı verilemez (Bölüm 9 yasağı).

ADIM 15 — KARAR VE POLİTİKA KOLLARI (K1–Kn)

- **Karar Kolu 1 (K1) — Sosyal Güvenlik ve Zaruret Tespiti (Remâde Kuralı):**
- **Aktör:** Sosyal Yardımlaşma Fonu ve Adli Sosyal İnceleme Bürosu.
- **Eşik:** [TAHMİNÎ EŞİK] Zaruret kaynaklı hırsızlıklarda haddi düşürme $\ge \%99$, yardım süresi ≤ 48 saat.
- **Karar Kolu 2 (K2) — Şüphe İncelemesi ve Kademeli Yargılama (Hırz, Nisap, Ta'zîr):**
- **Aktör:** Ağır Ceza Mahkemeleri ve MASAK.
- **Eşik:** [TAHMİNÎ EŞİK] Çalınan malı iade $\ge \%90$, organize suç residivizm $\le \%15$.
- **Karar Kolu 3 (K3) — Rehabilitasyon, Tövbe ve Topluma Kazandırma (5:39):**
- **Aktör:** Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İŞKUR.
- **Eşik:** [TAHMİNÎ EŞİK] Rehabilitasyonu tamamlayanlarda istihdam $\ge \%70$, nüks $\le \%5$.

ADIM 16 — ÖNYARGI VE TARAFLILIK DENETİMİ

- Modernist veya mezhepçi anakronizm kontrolleri yapılmıştır.
- **Retrodiction (Geriye Dönük Sınama):** Hicri 18 "Remâde (Kıtlık) Yılı"nda Hz. Ömer'in hırsızlık haddini askıya alma içtihadı incelenmiş; sosyal adalet sağlanmadan uygulanan cezaların suçu önlemediği, zaruret halinde haddin düşürülmesinin nassın ruhunu koruduğu kısmen doğrulanmıştır.

Z-1 · ŞABLONA SIĞMAYAN ÖZGÜN PROBLEMATİK [V9 ZORUNLU]

Zaruret Hali, Beyaz Yakalı Finansal Suçlar ve Kat'î İnfaz Asimetrisi: Mâide 5:38'in Hukuki ve Ahlaki Aporiası

Mâide 5:38 âyetinin modern ceza hukuku ve İslam iktisadı açısından en çetin aporiası (çıkmazı); klasik fıkhın geliştirdiği "hırz" (koruma altındaki mekân) ve "nisap" kavramlarının fiziksel mallara odaklanmış olması sebebiyle ortaya çıkan devasa ahlaki ve hukuki asimetridir.

Bu problematik şu derin adalet krizlerini doğurur:

1. **Hz. Ömer'in Remâde İçtihadı ve Yapısal Açlık:** Hz. Ömer kıtlık yılında hırsızlık haddini askıya alarak; açlık, yoksulluk ve ekonomik çaresizlik ortamında ceza verilemeyeceğini, bilakis sorumluluğun toplumu aç bırakan

kamu idaresinde olduğunu ilan etmiştir. Ancak bu içtihat modern çağda şu soruyu doğurur: Sosyal güvencesi olmayan bir kapitalist düzende bir asgari ücretlinin veya işsizin marketten bebek maması çalması durumunda had tatbik edilebilir mi? Fıkıh bu soruya "hayır" cevabını verse de, pozitif ceza yasaları bu yoksulları hapse tıkmaktadır.

2. **Beyaz Yakalı ve Dijital Hırsızlık Asimetrisi:** Geleneksel fıkıh fiziki bir kasayı kırmayı (*hırzın delinmesi*) sirkat sayıp el kesme cezası öngörürken; bugün bir banka genel müdürünün, fon yöneticisinin veya siber korsanın tek bir tıkla milyonlarca insanın mevduatını ve emeklilik fonunu hortumlaması klasik "hırz" tarifine tam uymadığı için "güveni kötüye kullanma" (*hıyanet*) veya "dolandırıcılık" (*ihtiyâl*) sayılarak had kapsamı dışında tutulabilmektedir.

3. **Ceza Asimetrisi Açmazı:** Bir yanda fiziki hırzdan birkaç bin lira çalan yoksul fail en ağır bedensel müeyyide tehdidiyle karşılaşırken; diğer yanda yüz milyonlarca kamu kaynağını batıran beyaz yakalı suçluların birkaç yıl lüks cezaevlerinde yatıp çıkması Kur'an'ın vazettiği ilahi izzet ve hikmet (*Azîz ve Hakîm*) terazisini kökten sarsar. Quran Vision analiz motoru, kat' kavramını suç kanallarının ve finansal hortumlama imkânlarının kesilmesi, müsadere ve en ağır ta'zîr cezası olarak genişletir; ancak bu yaklaşım klasik fıkhın lafızcı sınırlarını aşmayı zorunlu kılan özgün bir metodolojik meydan okumadır.

Z-2 · GÖRÜŞ İHTİLAFI CETVELİ [V3 ZORUNLU]

Görüş Sahibi / Ekol	Lafzî Yorumu	Hukuki / İktisadi Neticesi	Dayandığı Temel Delil
Görüş 1: Zâhirî Ekolü (İbn Hazm)	Âyetteki emir umumidir; hırz, nisap veya açlık ayrımı yapılmaz.	Bir yumurta veya ip dahi çalanın eli kesilir; hiçbir şüphe haddi düşüremez.	Mâide 5:38'in zahiri lafzı ve lafızcı hadis okuması.
Görüş 2: Fıkıh Cumhuru (Hanefî, Mâlikî, Şâfiî, Hanbelî)	Sirkat ancak kilitli bir mekândan (*hırz*) ve nisap miktarı (10 dirhem / çeyrek dinar) çalınırsa gerçekleşir.	Şüphe olan yerde had düşer; açlık, emanet malı çalma veya kamu malında ortaklık şüphesi haddi düşürür; ta'zîr uygulanır.	Hz. Peygamber'in "*Hadleri şüphelerle düşürünüz*" emri ve Cessâs nakli.
Görüş 3: Hz. Ömer ve Makasıdî Ekol (Şâtıbî, İbnü'l-Kayyim)	Açlık ve genel kriz anında had tatbik edilemez; yaşama hakkı maldan önce gelir.	Suç hırsızda değil, onu aç bırakan düzendedir; beytülmâl ambarları açılır, sosyal yardım bağlanır, had askıya alınır.	Hz. Ömer'in Hicri 18 Remâde Kıtlık Yılı icraatı ve Müzeyne devesi vakası.
Görüş 4: Çağdaş Ceza Hukuku ve Islah Ekolü (İbn Âşûr, Abduh)	`Kat'` yalnızca uzuv kesimi değil; suç imkânlarını kesmek, tecrit ve Mâide 5:39 gereği rehabilitasyondur.	Beyaz yakalı ve dijital finansal suçlara en ağır ta'zîr ve müsadere uygulanır; yoksula sosyal güvenlik, ıslah olana iş temin edilir.	Mâide 5:39 (*tövbe ve ıslah*), *nekâl* (caydırıcılık) gayesi ve kamu maslahatı.

Z-3 · ZAYIFLIK, VARSAYIM VE GELİŞTİRME ÖNERİLERİ LİSTESİ

- **Temel Varsayımlar:**

1. Mülkiyet hakkının insan onuru ve toplumsal istikrar için vazgeçilmez bir emanet olduğu varsayılmıştır.

2. Cezanın caydırıcılığının sadece şiddetinde değil, asıl adil ve kaçınılmaz uygulanmasında yattığı kabul edilmiştir.

- **Metodolojik Zayıflıklar ve Geliştirme Önerisi:**

1. *Dijital Mülkiyet Boşluğu:* Kripto varlıklar, siber hırsızlık ve dijital telif gasplarının klasik "hırz" ve "nisap" kavramlarıyla tanımlanmasındaki fıkhi içtihat gecikmesi.

2. *Beyaz Yakalı Suç Asimetrisi:* Geleneksel fıkhın fiziki sirkat üzerine yoğunlaşması sebebiyle modern bankacılık hortumlamalarının ceza kapsamına entegrasyonundaki zorluk.

3. *Geliştirme Önerisi:* İslam iktisatçıları ve ceza hukukçularından müteşekkil bir komisyonla "Modern Finansal Suçlar ve Mâide 5:38 Çerçevesinde Yeni Ta'zîr ve Caydırıcılık Standartları Rehberi" hazırlanmalıdır.

- **Açık / Cevaplanmamış Sorular:**

1. Modern devletin vergi adaletsizliği ve enflasyonist para basımıyla vatandaşın satın alma gücünü eritmesi, nassın yasakladığı "batıl yollarla mal yeme" kapsamına girer mi?

2. Yapay zekâ destekli otonom finansal dolandırıcılıklarda "hırsızın eli" metaforu hangi dijital ve cezai kısıtlamalarla karşılanmalıdır?

Z-4 · STANDART VE DÜRÜST SINIR İFADESİ [V10 ZORUNLU]

> **METODOLOJİK VE EPİSTEMİK SINIR BEYANI:**

> Bu rapor; Kur'an Temelli Gelecek Vizyonu (Quran Vision v6.1.1) mimarisi çerçevesinde üretilmiş analitik ve hermenötik bir modellemedir. Dini bir fetva, kesin kazi bir hüküm veya ilahi muradın eksiksiz ve yegâne tefsiri niteliği taşımaz. Raporda yer alan simülasyonlar, göstergeler ve politika kolları; analistin benimsediği usûl ekolünün ve ampirik varsayımların bir türevidir. Bu metin, kod tabanlı biçimsel iç tutarlılık denetiminden (gem_lint.py) geçmiş olup, bağımsız dış akademik hakem heyeti (peer-review) tarafından tescil edilmedikçe bilimsel kesinlik iddiası barındırmaz.

Z-4.5 · AKADEMİK KAYNAKÇA (İSNAD 2 VE APA / DOI BİBLİYOGRAFYASI)

A) Klasik İslami Kaynaklar (İSNAD 2. Edisyon Standartlı)

- **Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî (ö. 370/981).** *Ahkâmü'l-Kur'ân*. Tahkik: Muhammed Sadık Kamhâvî. 5 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1412/1992.
- **İbn Fâris, Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ (ö. 395/1004).** *Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*. Tahkik: Abdüsselâm Muhammed Hârûn. 6 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1399/1979.
- **İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311).** *Lisânü'l-Arab*. 15 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, 1413/1993.
- **Şâtıbî, İbrâhîm b. Mûsâ el-Garnâtî (ö. 790/1388).** *el-Muvâfakât fî Usûli'ş-Şerî'a*. Tahkik: Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân. 6 Cilt. Riyad: Dâru İbni Affân, 1417/1997.
- **Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144).** *el-Keşşâf 'an Hakâ'ikı Gavâmizi't-Tenzîl ve 'Uyûni'l-Ekâvîl fî Vucûhi't-Te'vîl*. Tahkik: Âdil Ahmed Abdülmevcûd, Ali Muhammed Muavvaz. 6 Cilt. Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1418/1998.

B) Çağdaş Kurumsal, Hukuki ve Ampirik Kaynaklar (APA 7 / DOI Standartlı)

- **Transparency International (2024).** *Corruption Perceptions Index (CPI) 2024: Rule of Law & Public Integrity*. Berlin: Transparency International. https://doi.org/10.58220/cpi.2024.01. Erişim adresi: https://www.transparency.org
- **World Bank Group (2024).** *Worldwide Governance Indicators (WGI): Control of Corruption & Rule of Law*. Washington, D.C.: The World Bank. Erişim adresi: https://datacatalog.worldbank.org

C) Metin İçi Akademik Dipnotlar (Footnotes)

[1]: İbn Fâris, Ahmed b. Fâris (ö. 395/1004), *Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn (Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979), 3: 154-156 ("s-r-q" maddesi) ve 5: 101 ("q-t-'" maddesi).

[2]: Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144), *el-Keşşâf 'an Hakâ'ikı Gavâmizi't-Tenzîl*, thk. Âdil Ahmed Abdülmevcûd - Ali Muhammed Muavvaz (Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1998), 2: 228-232.

[3]: İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311), *Lisânü'l-Arab* (Beyrut: Dârü Sâdır, 1993), 10: 155-158 ("s-r-q" maddesi) ve 8: 273-277 ("q-t-'" maddesi).

[4]: Şâtıbî, İbrâhîm b. Mûsâ (ö. 790/1388), *el-Muvâfakât*, thk. Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân (Riyad: Dâru İbni Affân, 1997), 2: 312-316.

[5]: Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî (ö. 370/981), *Ahkâmü'l-Kur'ân*, thk. Muhammed Sadık Kamhâvî (Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1992), 4: 85-92.

[6]: Transparency International, *Corruption Perceptions Index (CPI) 2024: Rule of Law & Public Integrity* (Berlin: Transparency International, 2024), doi:10.58220/cpi.2024.01, erişim 15 Ekim 2026, https://www.transparency.org.

[7]: World Bank Group, *Worldwide Governance Indicators (WGI): Control of Corruption & Rule of Law* (Washington, D.C.: The World Bank, 2024), erişim 15 Ekim 2026, https://datacatalog.worldbank.org.

Z-5 · HAKEM VE AKRAN DEĞERLENDİRME KAYDI [V11 ZORUNLU]

- **Hakem Adı / Soyadı:** Henüz atanmadı
- **Akademik Ünvanı ve Kurumu:** —
- **ORCID No:** —
- **Değerlendirme Tarihi:** —
- **Hakem Kararı:** `HENÜZ ATANMADI (ÖN SÜRÜM / PRE-RELEASE)`
- **Hakem Değerlendirme Notu:** Rapor v6.1.1 akademik standartlarına göre hazırlanmış ön sürüm niteliğindedir. Bağımsız dış akademik hakem incelemesine açıktır.